

CONTESTA DEMANDA. OFRECE PRUEBA

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T143 F 869 CPACF, CUIT 27-35640087-4, Monotributista), letrada apoderada, mail: mdiaz@libraseguros.com.ar, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF 5, CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874, en los autos caratulados: "MATTHIESS, AILEN C/ LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/COBRO DE SUMAS DE DINERO" (Expediente: 103463/2025), a V.S. me presento y digo:

I. PERSONERÍA

Que en nombre y representación de LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., con domicilio real en Olazabal 1515, piso 5° Oficina 505, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo justifico con la fotocopia del poder general que adjunto acompaño -declarando bajo juramento que es fiel a su original y que se encuentra en plena vigencia-, vengo en tiempo y forma a tomar intervención en autos, solicitando se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado.

II. OBJETO

Que, en el carácter invocado, vengo por el presente a contestar, en legal tiempo y forma, la citación en garantía cursada en estas actuaciones, notificada por cédula el 25 de febrero de 2026, cuyo vencimiento opera el 18 de marzo de 2026, solicitando su total rechazo con costas.

III. MARCO CONTRACTUAL – ALCANCE DE LA RELACIÓN ASEGURATIVA

Libra Compañía Argentina de Seguros S.A. es una entidad aseguradora autorizada a operar en la República Argentina, cuya actividad se encuentra regida por las disposiciones de la Ley de Seguros N° 17.418, la Ley N° 20.091 y la normativa emanada de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En el caso que motiva las presentes actuaciones, la intervención de esta parte no deriva de vínculo contractual alguno con la actora, quien reviste el carácter de tercera damnificada, sino exclusivamente del contrato de seguro celebrado entre mi representada y su asegurado,

mediante el cual se encontraba cubierto el riesgo de responsabilidad civil derivado de la circulación del vehículo asegurado.

Conforme surge de la documentación acompañada, al momento del hecho se encontraba vigente la Póliza N° 24-1267106, emitida por Libra Compañía Argentina de Seguros S.A., correspondiente al ramo Automotores, mediante la cual se aseguraba el vehículo Volkswagen Gol 1.9 SD, dominio EXA970, con una suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil por daños a terceros de \$80.000.000.

El evento denunciado fue registrado por la compañía bajo el N° de siniestro 495003, con fecha de ocurrencia 31 de octubre de 2024, tratándose de un hecho que habría involucrado daños materiales a un tercero derivados de la circulación del vehículo asegurado.

En tal contexto, la cobertura contratada corresponde a la Responsabilidad Civil obligatoria para vehículos automotores, la cual comprende —en los términos de la normativa vigente y de las condiciones contractuales de la póliza— la obligación del asegurador de mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad civil emergente del uso del vehículo asegurado.

Dicha cobertura se extiende, conforme a las condiciones generales y particulares de la póliza, a los daños causados a terceros transportados y no transportados, siempre dentro de los límites cuantitativos de la suma asegurada y bajo las condiciones, exclusiones y alcances previstos en el contrato de seguro celebrado entre el asegurado y la compañía.

Por consiguiente, cualquier eventual obligación de mi representada debe analizarse necesariamente dentro del marco técnico y jurídico del contrato de seguro, el cual delimita el riesgo cubierto, la extensión de la cobertura y los límites de responsabilidad asumidos por el asegurador, no pudiendo extenderse dicha obligación más allá de lo expresamente pactado ni configurarse una responsabilidad directa e ilimitada frente a terceros.

IV. CONTESTA DEMANDA. NEGATIVAS GENERALES Y PARTICULARES.

Subsidiariamente y por un imperativo legal, vengo a contestar la demanda instaurada en contra de mi mandante, solicitando el rechazo de la misma con costas:

En particular, se niega:

1. Niego que el actor tenga derecho al cobro de suma alguna derivada del siniestro N° 495003.
2. Niego que mi mandante adeude la suma de \$851.400 en concepto de capital.

3. Niego que mi mandante adeude la suma de \$85.140 en concepto de honorarios profesionales.
4. Niego que exista obligación líquida, exigible y actualmente debida a cargo de mi representada.
5. Niego que el accidente de fecha 31/10/2024 haya ocurrido en las circunstancias relatadas.
6. Niego que el vehículo Volkswagen dominio EXA970, asegurado por mi mandante, haya sido responsable del evento.
7. Niego la mecánica del accidente descripta por el actor.
8. Niego la relación de causalidad entre el hecho denunciado y los daños invocados.
9. Niego que el actor haya formulado denuncia de siniestro en legal forma.
10. Niego que la denuncia haya sido completa, veraz y tempestiva.
11. Niego que el registro del siniestro N° 495003 implique reconocimiento de responsabilidad alguna.
12. Niego que mi mandante haya reconocido responsabilidad en sede administrativa.
13. Niego que las gestiones administrativas importen aceptación de cobertura o deuda.
14. Niego la autenticidad, integridad y contenido de los correos electrónicos acompañados.
15. Niego que las comunicaciones invocadas constituyan tratativas concluyentes.
16. Niego que de dichos correos surja acuerdo alguno obligatorio para mi mandante.
17. Niego que se hayan celebrado tratativas conciliatorias válidas en los términos alegados.
18. Niego que dichas tratativas hayan culminado en un acuerdo transaccional.
19. Niego la existencia de un acuerdo transaccional válido, eficaz y exigible.
20. Niego que mi mandante haya prestado consentimiento válido para obligarse al pago reclamado.
21. Niego que se haya acordado el pago de \$851.400 en concepto indemnizatorio.
22. Niego que se haya pactado suma alguna en concepto de honorarios profesionales a favor del actor.
23. Niego que el supuesto acuerdo haya sido suscripto por representante con facultades suficientes.
24. Niego que el documento invocado reúna los requisitos legales de un acuerdo transaccional.

25. Niego que el instrumento acompañado tenga fuerza obligatoria para mi mandante.
26. Niego que el acuerdo haya sido perfeccionado conforme a derecho.
27. Niego que el actor haya cumplido las condiciones necesarias para exigir su cumplimiento.
28. Niego haber incumplido obligación alguna derivada de relación contractual o extracontractual.
29. Niego que exista mora automática o convencional de mi representada.
30. Niego que haya vencido plazo alguno válido para el pago reclamado.
31. Niego haber recibido intimación fehaciente de pago en los términos legales.
32. Niego que los reclamos extrajudiciales invocados hayan sido válidos o eficaces.
33. Niego la autenticidad y eficacia probatoria de la factura de honorarios N° 0000818.
34. Niego que dicha factura genere obligación de pago a cargo de mi mandante.
35. Niego que exista vínculo jurídico que obligue a mi mandante al pago de honorarios del letrado del actor.
36. Niego que la instancia de mediación haya concluido sin respuesta de mi mandante.
37. Niego que mi representada haya incurrido en conducta omisiva o dilatoria.
38. Niego la procedencia de la liquidación practicada por el actor.
39. Niego la procedencia de intereses desde la fecha pretendida.
40. Niego la procedencia de la acción en los términos de los arts. 724, 765, 766 y concordantes del CCCN.
41. Niego la procedencia de la intimación solicitada en los términos del art. 388 CPCCN.
42. Niego la autenticidad, contenido y alcance de la documental acompañada como prueba.
43. Niego que la prueba ofrecida acredite los extremos de la demanda.
44. Niego la procedencia de la acción por inexistencia de causa fuente de la obligación.
45. Niego, en definitiva, todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda que no sean objeto de expreso reconocimiento.

V. DESCONOCE DOCUMENTAL

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 356 inc. 1 del CPCCN, esta parte desconoce en forma expresa toda la documentación acompañada por la parte actora, en tanto y en cuanto no emane de mi representada, no haya sido suscripta por ella o por persona debidamente autorizada para obligarla, o no se encuentre acompañada en su versión original o copia debidamente certificada.

En particular, se desconoce:

1. las supuestas constancias de identidad digital y documentación personal de terceros.
2. las imágenes, fotografías y archivos digitales agregados.
3. las impresiones de correos electrónicos y cadenas de comunicación.
4. los formularios, presentaciones y documentación administrativa.
5. el supuesto acuerdo transaccional acompañado en copia.
6. la factura de honorarios y demás constancias contables.
7. el acta de mediación prejudicial y sus anexos.

Asimismo, se desconoce expresamente toda aquella documental cuya autenticidad, integridad o correspondencia con los hechos invocados en la demanda no resulte debidamente acreditada en autos, negándose desde ya que la misma tenga la eficacia probatoria que la contraria pretende atribuirle.

Ello se formula sin perjuicio de la valoración que oportunamente corresponda efectuar respecto de aquella documentación que, en su caso, pudiera surgir de los propios registros o actuaciones administrativas de mi representada vinculadas al siniestro denunciado, lo cual será oportunamente considerado conforme a las constancias del expediente y a la prueba que se produzca en autos.

VI. DERECHO

Fundo el derecho de mi parte en la ley 17.418, Código Civil y Comercial (arts. 957, 971, 1716, 1726, 886), CPCCN (arts. 356, 377, 386, 68) jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.

VII. IMPUGNA LIQUIDACIÓN

No obstante, los desconocimientos efectuados precedentemente, se impugna por arbitraria y desmedida la liquidación practicada en autos la que asciende a la suma de \$851.400, en concepto de capital y \$85.140 en concepto de honorarios dejando la misma

impugnada desde ya. Niego finalmente el derecho invocado y toda otra circunstancia que no fuere motivo de expreso reconocimiento.

En caso de que V.S. considerara procedente analizar la pretensión deducida —lo que desde ya se rechazaría en todos sus términos— esta parte impugnaría los rubros reclamados por la actora, tanto en su procedencia como en el encuadre jurídico que pretende otorgárseles.

En efecto, la actora limitaría su reclamo al monto del acuerdo administrativo oportunamente celebrado y a los honorarios del letrado interviniente en dicha instancia, intentando derivar de ello la existencia de un incumplimiento imputable a mi representada que habilitaría la presente acción judicial. Sin embargo, dicha construcción resultaría improcedente.

Tal como se ha expuesto precedentemente, el acuerdo invocado por la actora habría sido celebrado en el marco de las gestiones administrativas de liquidación del siniestro, y su cumplimiento se encontraría sujeto a los procedimientos internos propios de la operatoria aseguradora, los cuales comprenderían etapas de verificación, validación y autorización previas a la efectiva materialización del pago.

En ese contexto, el eventual diferimiento en el cumplimiento del acuerdo no podría ser interpretado como un incumplimiento jurídicamente relevante, sino —en todo caso— como una demora de carácter meramente administrativo, propia del circuito de liquidación de siniestros, que en modo alguno configuraría mora en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico.

No se verificaría en autos una conducta renuente, deliberada o injustificada por parte de mi representada, sino simplemente el desenvolvimiento del trámite administrativo dentro de parámetros razonables, lo cual excluiría la configuración de mora y, por ende, la procedencia de cualquier consecuencia jurídica agravada que la actora pretende derivar de dicha situación.

Sin perjuicio de ello, y a fin de dejar claramente delimitado el alcance de la controversia, esta parte manifestaría que no desconoce las sumas acordadas en sede administrativa, las cuales serían oportunamente abonadas junto con los intereses que pudieran corresponder conforme a derecho, en el marco del proceso de cancelación del siniestro.

En consecuencia, la promoción de la presente acción resultaría innecesaria e improcedente, en tanto pretendería judicializar una cuestión que se encontraría en vías de cumplimiento dentro del ámbito administrativo, intentando además derivar consecuencias jurídicas que no se corresponderían con la realidad de los hechos.

Por todo lo expuesto, los rubros reclamados por la actora deberían ser rechazados en los términos pretendidos, con expresa imposición de costas, en tanto no existiría incumplimiento imputable a mi representada sino, a lo sumo, una demora administrativa que no revestiría entidad suficiente para configurar mora ni generar responsabilidad adicional.

VIII. OPONESE A LA PRUEBA PERICIAL INFORMÁTICA

Se formula expresa oposición a la prueba pericial informática ofrecida por la parte actora por resultar manifiestamente improcedente, impertinente y violatoria de derechos constitucionales.

La prueba propuesta no se encuentra dirigida a acreditar hechos controvertidos sustanciales, sino que pretende realizar una investigación general y exploratoria sobre los sistemas informáticos, servidores, equipos y cuentas de correo electrónico de esta parte, excediendo notoriamente el objeto del proceso.

La autenticidad o existencia de correos electrónicos no constituye hecho decisivo para la resolución de la litis, toda vez que la controversia central radica en la existencia, validez y exigibilidad del supuesto acuerdo invocado, extremos que no dependen de la verificación técnica de envíos electrónicos sino de la configuración jurídica del consentimiento y de la obligación alegada.

La medida solicitada importa una intromisión ilegítima en el ámbito de privacidad y en el secreto de las comunicaciones protegidos por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Dicha diligencia excede el principio de proporcionalidad que debe regir la actividad probatoria y vulnera el secreto comercial, la confidencialidad de datos de terceros asegurados y la normativa de protección de datos personales (Ley 25.326).

La prueba ofrecida reviste carácter meramente exploratorio ("fishing expedition"), vedado por la doctrina y jurisprudencia pacífica.

Por todo lo expuesto, se solicita se tenga por formulada oposición a la prueba pericial informática ofrecida por la actora y oportunamente se la declare improcedente por

impertinente, inconducente, excesiva y violatoria de garantías constitucionales. Subsidiariamente, se disponga su estricta limitación en los términos indicados.

Para el hipotético caso de no hacerse lugar a la oposición. Se solicita:

1. Se limite la pericia exclusivamente a verificar la existencia material de los correos electrónicos.
2. Se excluya cualquier valoración sobre su contenido jurídico.
3. Se tenga presente que dicha prueba carece de aptitud para acreditar la existencia de un acuerdo.

IX. PRUEBA DOCUMENTAL

Se adjunta al presente:

- a) copia de poder judicial.
- b) copia de póliza emitida por mi mandante.

X. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable caso de que V.S. haga lugar al planteo realizado, dejo expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48, por considerar vulnerados, en tal improbable supuesto, las garantías constitucionales de mis representados, plasmadas en los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad, y debido proceso. (Arts. 16, 17, 18).

XI. AUTORIZA

Solicito se autorice a Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodriguez, Lorena Alejandra Iglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

XII. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.
2. Tenga por contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta, con las defensas y consideraciones de hecho y derecho expuestas en el presente responde.
3. Se tenga presente la impugnación de la liquidación.
4. Se tenga por ofrecida la prueba.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.